

JUAN-MANUEL RUERA MORENO, con D.N.I. n° 13.042.708-Y y domicilio a efectos de notificaciones en calle Santa Susana n° 29, 3º-D de Oviedo, 33007, respetuosamente comparece tanto en su propio nombre y derecho como en su condición de administrador de la sociedad que indicará y, como mejor proceda en Derecho, DICE:

PRIMERO.- Que es Administrador Único de la sociedad denominada "RUERA GARCIA, S.L.", con C.I.F. n° B-09234840, propietaria de una vivienda unifamiliar aislada con garaje, sita en Celorio, concejo de Llanes, Eria de la Vega, Camino de la Fuentona n° 2, 33595 Llanes. La citada vivienda es utilizada por quien suscribe y su familia como residencia de verano, y también durante fines de semana el resto del año.

Se adjunta como **Documento n° 1** copia del título de propiedad de la vivienda; escritura otorgada ante el Notario D. Juan Manuel Muruzábal Eliando en fecha 7-8-2009.

SEGUNDO.- Que se vienen sufriendo en la citada vivienda ruidos molestos en los meses de Julio y Agosto provenientes del colindante CLUB MARÍTIMO DE CELORIO, agravándose esa situación en horario nocturno durante los fines de semana y festivos.

Por otro lado, ese Club ha montado recientemente una Cabaña, desconociendo esta parte si cuenta con licencia para ello.

TERCERO.- Que en fecha 11-08-2014, su esposa, D^a. LAURA GARCÍA ARRANZ, con D.N.I. n° 13.063.766-L, y mismo domicilio que el declarante, presentó una denuncia ante el AYUNTAMIENTO DE LLANES, con número de registro de entrada 8.162, por la emisión excesiva de ruidos por el CLUB MARÍTIMO DE CELORIO. Sin embargo, no consta a esta parte que se hayan practicado diligencias ni tramitado un expediente sancionador en virtud de la denuncia, de la cual aporta copia como **Documento n° 2**.

CUARTO.- Que, dada la situación, quien suscribe presentó en fecha 14-10-2014 un escrito en el AYUNTAMIENTO DE LLANES (registro de entrada nº 10.630) solicitando que se le faciliten las licencias de actividad del CLUB MARÍTIMO DE CELORIO. Se adjunta copia como **Documento nº 3**. Empero, a día de hoy no ha sido atendida la solicitud.

QUINTO.- Que esta parte está legitimada para solicitar y recabar la información sobre las licencias urbanísticas de actividad que, en su caso, tenga concedidas el local colindante a la vivienda, conforme a lo previsto en los artículos 4.f) y 48 de la Ley de suelo (Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio), así como los artículos 19 y 35. a) y h) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

SEXTO.- Que el AYUNTAMIENTO DE LLANES está obligado a verificar si el CLUB MARÍTIMO DE CELORIO cuenta con licencias que permitan los usos que llevan a cabo en sus instalaciones, así como comprobar que las actividades que en el mismo se realicen se ajustan a las licencias, en su caso, otorgadas, incluyendo el cumplimiento de la normativa sobre ruidos. Y en el supuesto de que no sea así, el Ayuntamiento deberá actuar a tenor de lo ordenado en el artículo 241 (*"Actuaciones terminadas sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a sus determinaciones"*) del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de Asturias, TROTU (Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril), precepto que establece lo siguiente:

"1. Siempre que no hayan transcurrido más de cuatro años desde la total terminación de las obras o usos ejecutados sin licencia u orden de ejecución, el órgano municipal competente requerirá al propietario para que ajuste las obras o usos a las condiciones de la licencia obtenida o, en su caso, solicite licencia, siempre que estime, previo informe de los servicios técnicos, que la actuación pudiera ser legalizable.

Se entenderá que la actuación es ilegalizable cuando se aprecie una incompatibilidad total entre lo promovido y la clasificación o calificación del suelo en

el cual se sitúa. En este caso, el órgano municipal competente formulará el requerimiento a que se refiere el apartado 2 del artículo 244 de este Texto Refundido. Si el propietario no solicita la licencia ni adapta las obras o usos en el plazo que se le conceda, se actuará conforme a lo previsto en el artículo 243 de este Texto Refundido.

2. Durante el citado plazo de cuatro años, si el titular de la Consejería competente en materia de urbanismo y ordenación del territorio entiende que una actuación realizada sin la preceptiva licencia constituye manifiestamente una infracción urbanística grave o muy grave, lo comunicará al Alcalde, requiriéndole para que, en el plazo de diez días, adopte el acuerdo previsto en el apartado anterior.

Si el Ayuntamiento no actúa dentro de dicho plazo, se aplicará lo dispuesto en el artículo 237 de este Texto Refundido.

3. A los efectos previstos en este artículo, se presume que las obras están totalmente terminadas cuando queden dispuestas para servir al fin previsto, sin necesidad de ninguna actividad material posterior referida a la propia obra, o cuando así lo reconozca de oficio la autoridad que incoe el expediente, previo informe de los servicios técnicos correspondientes.

4. Lo establecido en este artículo no será de aplicación a las actuaciones que, tengan o no licencia, se hubiesen ejecutado en contradicción con la zonificación o uso urbanístico de las zonas verdes o espacios libres, públicos o privados, o del suelo no urbanizable de especial protección y del suelo no urbanizable de costas, respecto a las cuales no existirá plazo de prescripción, por lo que deberán llevarse a cabo las medidas dispuestas en los artículos 243 y siguientes de este Título, tras proceder de oficio a la declaración de nulidad de las licencias que, en su caso, pudieran amparar tales infracciones. La Administración urbanística podrá paralizar en cualquier momento, con independencia del tiempo transcurrido, aquellos usos continuados, distintos de la realización de obras, que no se encuentren amparados por la preceptiva licencia o que se aparten de las condiciones impuestas en la misma."

Por lo expuesto,

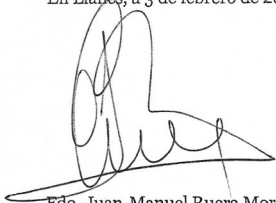
SOLICITA, que teniendo por presentado este escrito, documentos y copias, se sirva a admitirlo, y tras los pertinentes trámites, se acuerde por el AYUNTAMIENTO DE LLANES lo siguiente:

1º.- Se permita el acceso y entregue a quien suscribe toda la información relativa a las licencias de actividad que, en su caso, tenga concedidas la entidad CLUB MARÍTIMO DE CELORIO, con domicilio social en la Ería de la Vega, s/n, Celorio, 33595 Llanes..

2º.- Se tramite un expediente administrativo para verificar el cumplimiento por el CLUB MARÍTIMO DE CELORIO de las licencias concedidas y usos permitidos, dando traslado de este escrito a la citada entidad a fin de que puede formular alegaciones si lo estima oportuno y finalmente, dictando la resolución que corresponda, con las consecuencias inherentes a la misma de existir una o varias infracciones urbanísticas.

OTROSÍ DICE que otorga representación a favor de D. JAVIER CALZADILLA BEÚNZA, Abogado Colegiado nº 3.317 del ICAO, con N.I.F. nº 9.385.919-X (se adjunta copia), y domicilio en la calle Santa Susana, nº 29, 3º D, 33007 Oviedo; teléfonos (985) 235 999 y (696) 44 75 88, fax (985) 27 18 04. Se adjuntan copias de los DNI de representado y representante.

En Llanes, a 3 de febrero de 2015



Fdo. Juan-Manuel Ruera Moreno



Fdo. Javier Calzadilla Beúnza